III. Otras Resoluciones

Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias

3760 *DECRETO 168/2026, de 26 de octubre, por el que se delega en la persona titular de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias la competencia para autorizar gastos de cuantía superior a seis millones (6.000.000) de euros, así como la competencia para autorizar el otorgamiento de subvenciones directas por importe superior a ciento cincuenta mil (150.000) euros, y para autorizar la celebración de convenios con las corporaciones locales que impliquen obligaciones de contenido económico por cuantía superior a ciento cincuenta mil (150.000) euros, durante el ejercicio 2026, en el ámbito de las competencias de dicho Departamento.*

El artículo 26.1 de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, preceptúa que corresponde al Gobierno autorizar todos los gastos de cuantía superior a seis millones (6.000.000) de euros, excepto los relativos a:

- los gastos de las subvenciones y aportaciones nominadas, tanto de corriente como de capital, que serán autorizados por la persona titular del departamento competente en la materia,

- los gastos de farmacia del presupuesto del Servicio Canario de la Salud, que serán autorizados por su Dirección,

- los gastos de las entidades y sociedades independientes funcionalmente,

- los gastos derivados de las subvenciones a los colegios de abogacía y procuraduría los que alude el apartado 2 del artículo 29 de la citada Ley 9/2025, de 23 de diciembre,

- los gastos derivados de los expedientes de convocatorias de subvenciones, que serán autorizados por la persona titular del departamento competente en la materia o, en el caso de los organismos autónomos, por quien ostente la titularidad de este (salvo la concesión a un beneficiario concreto de una cuantía superior a 6.000.000 euros que requerirá la autorización del Gobierno), y

- los gastos centralizados derivados de la contratación del suministro de energía eléctrica a que hace referencia la letra d) del apartado 1 del artículo 27 de la citada Ley 9/2025, de 23 de diciembre.

El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, Ley General de Subvenciones), establece que podrán concederse de forma directa con carácter excepcional aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

Considerando que corresponde al Gobierno autorizar el otorgamiento de las subvenciones directas a que se refiere el artículo 22.2.c) de la Ley General de Subvenciones, cuyo importe

sea superior a ciento cincuenta mil (150.000) euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1 de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026.

Considerando que será preciso el previo acuerdo del Gobierno para la celebración de convenios de colaboración con los cabildos insulares que impliquen obligaciones de contenido económico por importe superior a ciento cincuenta mil (150.000) euros, quedando exceptuada de dicha autorización la suscripción de aquellos que tengan por objeto instrumentar la concesión de subvenciones nominadas, cualquiera que sea su importe, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29.3 de la referida Ley 9/2025, de 23 de diciembre.

Considerando que los convenios que celebre la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con los ayuntamientos con el fin de instrumentar la concesión de subvenciones directas cuyo importe sea superior a ciento cincuenta mil (150.000) euros, requerirán el previo acuerdo del Gobierno al que se refiere el artículo 16.2 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

Considerando que el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, determina que los órganos administrativos podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración; previsión recogida en el mismo sentido en el artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

Considerando que el régimen de delegaciones de las competencias del Gobierno en sus miembros viene regulado en el artículo 32, en relación con el 31, de la Ley 4/2023, de 23 de marzo, de la Presidencia y del Gobierno de Canarias.

A la vista de la próxima finalización del ejercicio presupuestario, teniendo en cuenta los trámites aún pendientes de efectuar por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y con el ánimo de agilizar la tramitación y dar cumplimiento al fin primordial para el que han sido previstos los créditos asignados, se estima oportuno y conveniente la aprobación de un decreto por el que se delegue la competencia atribuida al Gobierno para lo que resta del ejercicio 2026, en relación a los siguientes supuestos:

a) La competencia atribuida al Gobierno en el artículo 26.1 de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, para autorizar los gastos de cuantía superior a seis millones (6.000.000) de euros.

b) La competencia atribuida al Gobierno en el artículo 29.1 de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, para autorizar el otorgamiento de las subvenciones directas a que se refiere el artículo 22.2.c) de la Ley General de Subvenciones, por importe superior a ciento cincuenta mil (150.000) euros.

c) La competencia del Gobierno para autorizar la celebración de convenios con las corporaciones locales que impliquen obligaciones de contenido económico por importe superior a ciento cincuenta mil (150.000) euros, salvo aquellos que tengan por objeto instrumentar la concesión de subvenciones nominadas, cualquiera que sea su importe, prevista en el artículo 29, apartados 3 y 4, de la citada Ley 9/2025, de 23 de diciembre.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 26 de octubre de 2026,

R E S U E L V O:

Primero.- Delegar en la persona titular de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias la competencia prevista en el apartado 1 del artículo 26 de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, para autorizar los gastos de cuantía superior a seis millones (6.000.000) de euros, durante el ejercicio 2026, en el ámbito de las competencias de dicho Departamento.

Segundo.- Delegar en la persona titular de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias la competencia prevista en el artículo 29.1 de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, para autorizar el otorgamiento de las subvenciones directas a que se refiere el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por importe superior a ciento cincuenta mil (150.000) euros, durante el ejercicio 2026, en el ámbito de las competencias de dicho Departamento.

Tercero.- Delegar en la persona titular de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias la competencia del Gobierno para autorizar la celebración de convenios con las corporaciones locales que impliquen obligaciones de contenido económico por importe superior a ciento cincuenta mil (150.000) euros, salvo aquellos que tengan por objeto instrumentar la concesión de subvenciones nominadas, cualquiera que sea su importe, prevista en el artículo 29, apartados 3 y 4, de la citada Ley 9/2025, de 23 de diciembre, durante el ejercicio 2026, en el ámbito de las competencias de dicho Departamento.

Cuarto.- Del ejercicio de las delegaciones previstas en los apartados anteriores, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias dará cuenta al Gobierno en el primer trimestre de 2027.

Quinto.- El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Dado en Canarias, a 26 de octubre de 2026.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
p.s., EL VICEPRESIDENTE
(Decreto 108/2026, de 22 de octubre,
del Presidente),
Manuel Domínguez González.

LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL,
IGUALDAD, JUVENTUD, INFANCIA Y FAMILIAS,
María Candelaria Delgado Toledo.